

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6312/2538

บริษัท อินเตอร์มาร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

โจทก์

บริษัท เร่งพัฒนาขนส่ง จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 183, มาตรา 225 วรรคสอง, มาตรา 246

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 75 เดิม

จำเลยได้ให้การต่อสู้ว่าสัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องนั้นไม่ชอบเพราะลงนามโดยผู้ไม่มีอำนาจทำการแทนโจทก์ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หยิบยกข้อเท็จจริงที่ว่าว.และป. ผู้ลงนามในสัญญาตามฟ้องไม่ใช่กรรมการของโจทก์และโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้ทำสัญญาดังกล่าวแทนสัญญานั้นจึงไม่ผูกพันคู่กรณีขึ้นวินิจฉัยจึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในประเด็นที่จำเลยได้เถียงทั้งประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จะมีได้มีการชี้สองสถานกำหนดประเด็นไว้ศาลก็อาจยกขึ้นวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีไปได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญารับจ้างขนสินค้าด้วยเรือลำเลียงกับโจทก์จากโรงเก็บสินค้าของผู้ขายเพื่อลำเลียงไปลงเรือเดินสมุทรที่โจทก์เช่ามาโจทก์มีคำสั่งให้จำเลยลำเลียงผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจำนวน 82,450 บาท เมตริกตัน แต่จำเลยลำเลียงได้เพียง 43,945.72 เมตริกตัน ขาดไป 38,504.28 บาทเมตริกตัน โจทก์จึงบอกเลิกสัญญา การที่จำเลยปฏิบัติผิดสัญญาทำให้โจทก์เสียหาย 8,163,684.83 บาท

ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์และจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน
สัญญาจ้างขนส่งสินค้าตามฟ้องทำขึ้นโดยผู้ไม่มีอำนาจทำการแทนโจทก์ และ
โจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และขาดอายุความแล้ว จำเลยไม่ได้
ผิดสัญญาและไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ความเสียหายเกิดจากการกระทำของโจทก์และ
บริษัทอัลเฟรด ซี ทัฟเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(กรุงเทพ) จำกัด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่าที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกเรื่อง
อำนาจฟ้องของโจทก์ขึ้นวินิจฉัยนั้นชอบหรือไม่ พิเคราะห์แล้วโจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับ
จำเลยทำสัญญาจ้างขนสินค้าด้วยเรือลำเลียงระหว่างกันเมื่อวันที่ 18กุมภาพันธ์
2526 ตามสัญญาจำเลยตกลงรับจ้างขนสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยใช้เรือ
ลำเลียงบรรทุกจากโรงเก็บสินค้าของเจ้าของสินค้านำไปลงเรือเดินสมุทรที่โจทก์เช่า
มา ต่อมาจำเลยผิดสัญญา โจทก์จึงบอกเลิกสัญญา ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหาย
จากการผิดสัญญาดังกล่าว จำเลยให้การต่อสู้ว่า โจทก์จำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ที่จะ
บังคับต่อกันได้ตามกฎหมาย กล่าวคือสัญญาจ้างขนสินค้าตามฟ้องเป็นสัญญาที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายทำขึ้นโดยผู้ไม่มีอำนาจทำการแทนโจทก์ โจทก์จะมาใช้สิทธิตาม
สัญญาฟ้องบังคับจำเลยเป็นคดีนี้ไม่ได้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเห็นว่า จำเลยได้ให้การ

ต่อสู่ว่า สัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องนั้นไม่ชอบ เพราะลงนามโดยผู้ไม่มีอำนาจทำการแทนโจทก์ ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หยิบยกข้อเท็จจริงที่ว่านายวอล์ฟ กังเฮล์มส์ และนายเปเตอร์ เวสท์فالผู้ลงนามในสัญญาตามฟ้อง ไม่ใช่กรรมการของโจทก์ และโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้ทำสัญญาดังกล่าวแทน สัญญานั้นจึงไม่ผูกพันคู่กรณีชั้นวินิจฉัย จึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในประเด็นที่จำเลยโต้เถียง ทั้งประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องอำนาจฟ้อง ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จะมีได้มีการชี้สองสถานกำหนดประเด็นไว้ ศาลก็อาจยกชั้นวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีไปได้ ฉะนั้น ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าสัญญาพิพาทไม่ผูกพันคู่กรณี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจึงเป็นการชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชรโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

ADMIN

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ